

1500736-11.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143138/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25196533 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2143138 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

PAULO ROBISON DE MOURA

Artigo da Denúncia:

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500736-11.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143138/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 25196533 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2143138 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

PAULO ROBISON DE MOURA

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

01/07/2022

Réu Preso

Em 01 de julho de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu PAULO ROBISON DE MOURA, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Rudnei Souza OAB 438846/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Ramon Fernandes Assunção Junior (PM) e Gregori Moraes de Oliveira (PM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas

foram inicialmente formuladas pela MMª Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu PAULO ROBISON DE MOURA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia 25 de maio de 2022, por volta das 16h40, na Rua José Pires Correa, nº 136 - Jardim Gonzaga, nesta cidade e Comarca de Tatuí, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 1.541 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1.537 gramas,, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, fazia uso do imóvel em que residia, onde guardava e mantinha grande quantidade de entorpecentes em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, pelo que recebia a importância de R\$ 100,00 por semana. Na data dos fatos, Policiais Militares se deslocaram para o endereço de PAULO, a fim de apurar delação dando conta de que o acusado guardava e tinha em depósito grande quantidade de drogas em sua residência. No local, os Policiais fizeram contato com PAULO, que estava em casa e lhes franqueou a entrada. Na ocasião, indagado, o acusado admitiu a prática delitiva, disse que as drogas estavam escondidas em cima do seu guarda-roupa e informou que estava recebendo R\$ 100,00 por semana para guardar os entorpecentes em sua residência. Assim é que, efetuando buscas, os Policiais lograram encontrar 1.541 porções de cocaína do tipo "aricanduva" em cima do guarda-roupa de PAULO, individualmente embaladas (a vácuo) e dispostas de modo a facilitar a mercancia, drogas que ele guardava e mantinha em depósito dentro de sua casa e estava destinadas à entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros. O réu, embora não notificado, por meio de Defensor Constituído apresentou Defesa Preliminar (fls. 64/65). Assim, por decisão proferida no dia 22 de junho de 2022, foi recebida a Denúncia (fls. 72/73). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do réu nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, por outro lado, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343.06. Folha de antecedentes a fls. 23/30, bem como Certidões a fls. 31/33. É o relatório do necessário. Preliminarmente nao há que se falar em ilicitude da prova por suposta inviolabilidade do domicílio. Sobre o réu recaia denuncia anônima e no local fora encontrada vultosa quantidade de entorpecente. Desta feita a conduta de armazenar substancia entorpecente caracteriza crime permanente e permite a busca domiciliar pelo estado flagrancial independente de autorização ou mandado judicial, que alias, segundo o depoimento dos milicianos, existiu. Nesse sentido - PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. Crime imputado que tem caráter permanente, pelo que desnecessária a apresentação de mandado judicial ou autorização do residente no imóvel. Elementos de prova que evidenciam a efetiva configuração do estado de flagrância no caso concreto, com a abordagem do réu, ainda na via pública, em posse de porções de drogas, ao que se seguiu autorização de sua esposa para ingresso no imóvel, com localização dos demais itens relacionados à traficância. Preliminar afastada. MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais encontraram duas porções de crack nas mãos do réu na via pública e, ato contínuo, na residência do acusado, mais porções da mesma droga, além de R\$ 172,00 e uma

colher com resquícios de crack. Versão de Ronaldo inverossímil e que sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. Condenação mantida. PENAS. A natureza da droga apreendida (crack), embora de alto poder deletério, não autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, ante a quantidade apreendida (8,58g).

Circunstância afastada. Mantém-se o reconhecimento da agravante referente à calamidade pública, com acréscimo de 1/6 nas penas. Mantido o patamar de redução de 2/3 pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Penas reduzidas para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa mínimos. REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS

LEGAIS. Alteração do regime inicial imposto para o aberto, nos termos do HC 596.603/SP, do STJ. Incabíveis, ante a gravidade concreta da conduta, sursis penal e substituição por pena restritiva de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso defensivo provido em parte, para: a) redimensionar as penas do réu para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa mínimos; e b) em cumprimento ao disposto no Habeas Corpus nº 593.603/SP, do STJ, fixar o regime aberto; mantida, no mais, a r. sentença. (TJSP; Apelação Criminal 1502481-28.2020.8.26.0302; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 27/06/2022). Superada a preliminar arguida, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16), pelo auto de constatação preliminar (fls. 17), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 67/70) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 06), admitiu que estava no interior de sua residência na data dos fatos, quando foi surpreendido pelos policiais militares. Esses informaram sobre uma “denúncia” de que estaria guardando grande quantidade de entorpecente em sua casa. De imediato confessou que teria drogas em cima de seu guarda-roupas e que estaria recebendo a quantia de R\$ 100,00 por semana para guardas as drogas. Afirmou que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Em juízo, disse que foi agredido dentro de seu imóvel e que eles não tinham autorização para ingressar. A droga não era sua e ganhava cem reais por semana para guardar a droga. Estava fazendo bico de pintor. Morava com seu pai. Tem dois filhos. Já foi processado. Analisando a autodefesa do réu – colhida com total observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – nota-se que este confessou a prática delitiva, não restando dúvidas quanto à sua autoria. Até porque a confissão foi corroborada pela prova produzida nos autos. De fato, o Policial Militar Ramon Fernandes Assunção Junior, em sede policial (fls. 03/04), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, se deslocaram ao local dos fatos (Rua José Pires Corrêa, 136) para averiguar denúncia de que PAULO estaria guardando grande quantidade de drogas em sua residência. No local, realizaram contato com o acusado que franqueou a entrada dos policiais em sua casa e, de imediato, confessou que teria drogas sobre seu guarda-roupas e que estaria recebendo R\$ 100,00 por semana para guardar o ilícito. Localizaram sobre o guarda-roupas 1.541 (mil quinhentos e quarenta e uma) porções de cocaína tipo aricanduva embaladas a vácuo. Em revista pessoal em PAULO, foi localizado apenas um aparelho celular da marca Samsung na cor dourada. Em juízo, disse que na data dos fatos um indivíduo se dirigiu até a equipe deles e relatou que o réu estaria realizando o crime de tráfico de entorpecentes. Foram até o endereço do réu, ele admitiu que estava armazenando entorpecentes e estes foram encontrados encima

de seu armário. Não conhecia o réu dos meios policiais. Paulo estava no quintal da residência. O réu logo ao ser indagado sobre a denúncia, confessou que estava armazenando os entorpecentes e que ganhava cem reais por semana. Ele disse que residia com o pai dele. Convergindo em mesmo sentido, o também Policial Militar Gregori Moraes de Oliveira, em sede policial (fls. 05), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento de força tática pelo bairro, um indivíduo os abordou e disse que na casa de Paulo

havia entorpecentes. Foram até a casa de Paulo, o indagaram, ele confessou e disse que ganhava uma quantia para armazenar a droga. Não conhecia o réu. O réu estava dentro do imóvel. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu. Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu. Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado guardava e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Policiais Militares, os quais narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas dentro da residência do réu; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 67/70), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente; e 3) a confissão do próprio acusado. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) a delação de populares informando que o réu estaria guardando drogas em sua residência, correspondendo exatamente a situação flagrada pelos policiais; 3) a não apreensão de instrumentos utilizados para o consumo da droga; e 4) a confissão do próprio réu. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "ependorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos.

Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, aprendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaina” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTCrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbi gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 67/70) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – guardar e manter em depósito –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o *jus puniendi*, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu. De fato, deve ser considerado nesse momento que o réu ostenta diversas condenações por fatos anteriores transitadas em julgado, razão pela qual uma delas se prestará a configurar seus maus antecedentes e as demais a agravante de reincidência sem que se incorra em *bis in idem*, conforme jurisprudência do C. STJ (“É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura *bis in idem* nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes” – HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018). Desse modo, considerarei a condenação definitiva operada nos autos nº 0003642-06.2010.8.26.0624 (fls. 32) como maus antecedentes. Além disso, faz-se necessário considerar, nesse momento, a quantidade de entorpecentes traficados (1.541 porções de cocaina), o que incrementa a reprovabilidade de seu comportamento. Desse modo, fixo sua pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Em segunda fase,

tratando-se de réu reincidente específico (Processo nº 0012099-51.2015.8.26.0624, fls. 32), deve incidir a agravante de reincidência. De outro lado, também restou configurada a atenuante de confissão, já que a versão do acusado embasou a prolação desse édito condenatório (Súmula nº 545 do STJ). Havendo, pois, concurso de agravante e atenuante, aplicado a regra do art. 67 do CP, observo que, proporcionalmente, preponderará a agravante de reincidência, já que se trata de réu específico, agravando sua pena em 1/6 (o patamar seria de 1/5, se o acusado não fosse confesso). A propósito, assim se posiciona a jurisprudência: “Esta Corte sedimentou o entendimento no sentido de serem igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Todavia, não é viável a compensação integral das mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de reincidência específica, tal como ocorre na espécie. Precedentes” (Sexta Turma: HC 410.413/SP, j. 21/09/2017). Gera-se, pois, a reprimenda legal de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a minguada de outras causas modificadoras da pena a incidir. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice, na medida em que se cuida de réu com maus antecedentes e reincidente, não preenchendo os requisitos subjetivos cumulativos exigidos pela norma em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, e art. 59, inciso III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando se tratar de réu reincidente específico, com maus antecedentes e da gravidade concreta do delito, revelada pela quantidade de drogas que seria comercializada pelo acusado, o que denota que a modalidade prisional mais severa é necessária e a única suficiente à devida reprovação e prevenção do ilícito, bem como para a eficaz ressocialização do réu. A mesma motivação acima exposta impede a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu PAULO ROBISON DE MOURA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na

medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, considerando que se trata de réu reincidente específico e possuidor de maus antecedentes, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Diante da condenação, fica ainda obrigado o réu a recolher custas de 100 (cem) UFESP's, na forma do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Não lhe concedi os benefícios da Justiça Gratuita, pois o réu constituiu advogado, signo presuntivo de riqueza que revela a capacidade dele para suportar o ônus financeiro das custas processuais. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor referente às custas processuais e o total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP". Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões e com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA